

المدخل الدراسة القانون

مقدمة عامة

من المعروف أن المقصود بالمدخل لدراسة أي علم هو تعريف هذا العلم وبيان الخصائص التي يتميز بها ، أي أن المدخل لدراسة أي علم يعنى هيكله الخطوط العريضة له لتكون بمثابة الأساس المترابط الذي يسهل على العامة للقانون والتي سنتناولها من خلال المباحث التالية :

المبحث الأول سنتناول فيه تعريف القانون وعلاقته بالعلوم الأخرى

المبحث الثاني سنتعرف على خصائص القاعدة القانونية

المبحث الثالث وسنتناول أقسام القاعدة القانونية

المبحث الرابع وفي الأخير سنتطرق إلى أهم مصادر القانون الموريتاني وذلك

المبحث الأول :

تعريف القانون وعلاقته بالعلوم الأخرى :



في هذا المبحث سنتناول تعريف القانون ومن ثم سنتطرق (إلى علاقته بالعلوم الأخرى وذلك من خلال المطالب التالية :

- المطلب الأول :

تعريف القانون.

كلمة القانون كلمة يونانية الأصل تقابلها كلمة المستقيم بين .
وطرين بالغة العربية (ومعناها العصى المستقيمة) وتستعمل
مجاز الدلالة على الإستقامة أمها التعريف الإصطلاح الكلمة
قانون ، فتستخدم له طمعيار لقياس مدى احترام الفرد لما تأمره
به القاعدة القانونية أو تنهاه عنه ، وهذا هو التعريف العام
للقاعدة القانونية الذي يعنى مجموعة القواعد القانونية التي
تحكم سلوك الأفراد وتنظم علاقاتهم على نحو ملزم بغض النظر
عن مصدرها .

أما المعنى الضيق الكلمة قانون فقد يستعمل الدلالة على معان
كثيرة إذ قد يقصد به مجموعة القوانين العامة والمجردة
الصادرة عن السلطة التشريعية والتي تهدف إلى تنظيم سلوك
الفرد داخل المجتمع والمقتترنة بجزاء تنفذه السلطة العامة
المتلقى استيعاب تفاصيله عند تناول فروعته المختلفة ، مما
يعني أن مادة المدخل لدراسة القانون في مقرر تمهيدي يهتف
إلى تقديم نظرة شاملة عن أساسيات القانون وفروعه
مما يعني أن علامة هذه المادة في ويساعد على فهم



العامة التي يتخطمه وشرع الأفكار الرأئسية له وكذا عرض
القواعد العامة التي يقوم عليها .

ومادة مدخل دراسة القانون تمنح الطلاب خلفية معرفية حول
تعريف القانون والاضطلاع على قواعده ومميزاتها وكذا مصادره
المختلفة وأنواع قواعده ، كما يتيح للطلبة فرصة لفهم النظريات
المختلفة التي يقوم عليها .

وتساهم مادة هذه المادة في تزويد الطلبة بأساسيات علم
القانون ، وتساعد في تأهيلهم لفهم باقي المواد القانونية المقررة
عليهم بشكل أفضل.

وخلاصة القول أن النظام القانوني لأي دولة بما يشمله من
القانون العام والخاص بفروعهما يقوم على أسس ومبادئ
ونظريات عامة تستخدم فيها مصطلحات قانونية . مشتركة لها
مدلولات ثابتة ثابتة لا تتغير.

مي موضوع مادة المدخل العام لدراسة القانون وضده المادة

تتضمن نظريتين أساسيتين هما: النظرية العامة للقانون
والنظرية العامة للحق إلى أننا لعدم كفاية المدة المحددة
لدراسة المادة (سداسي واحد) سنقتصر على دراسة
النظرية جبرا على من بنا الفها.



كما قد يستعمل للدلالة على القانون من حيث المكان ويقصد به مجموعة القواعد التي تظيف على المقيمين في دولة ما فيقال مثلا القانون الموريتاني أو القانون الفرنسي ويقصد به مجموعة القوانين المطبقة في موريتانيا أو فرنسا

- المطلب الثاني

علاقة القانون بالعلوم الأخرى

يرتبط القانون بعلاقات واسعة مع شتى العلوم إلا أنام سنقتصر على معرفة علاقت بعلوم الدين ، الفلسفة ، التاريخ ، الإقتصاد وعلم الاجتماع والاقتصاد وذلك عبر النقاط التالية :

1 علاقة القانون بعلوم الدين :

القواعد الدينية مجموعة من الأوامر والنواحي المنزلة من الله تعالى إلى البشر عن طريق الرسل لتنظم نشاط الأفراد في المجتمع ولترشد الناس إلى ما فيه غير وصالح في الدنيا والآخرة من أجل تحقيق العدل والأمان، وفي نفس الإطار تهدف القواعد القانونية إلى تنظيم سلوك الأفراد داخل المجتمع من أجل تحقيق العدل والأمان، إلا أنه توجد اختلافات و بين القواعد الدينية والقانونية من عدة أوجه



فمن حيث نطاق التطبيق تعتبر قواعد الدين أوسع تطبيقاً

قواعد القانون إذ أن هذه الأخيرة تحكم وتنظم واجبات الفرد نمو غيره أما قواعد الله الدين فتحكم وتنظم واجبات الشخص نحو الله عز وجل وواجباته نحو نفسه و غيره ، فمثلا قواعد الشريعة الإسلامية تتضمن ثلاثة أنواع من القواعد من حيث تنظيمها الله لا لسلوك كقواعد العبادات التي تنظم على علاقة الإنسان بخالقه وتفرض على الشخص واجبات ، نحو الله عز وجل ك (الصلاة ، الصيام ، الحج الخ) وقواعد الأخلاق الشخصية التي تنظم علاقة الإنسان بنفسه وواجبه إتمامها كالنحلي ب(الصدق ، الأمانة ، الصبر ، الوفاء... إلخ) ، قواعد المعاملات المالية وغير المالية التي تنظم البيع والشراء و الاجار علاقة الشخص بغيره في المجتمع ، إذ تشكل تشتمل قواعد الدين الإسلامي على أحكام تنظيم البيع والشراء والإيجار...

أما من حيث الجزاء فالجزاء على مخالفة قواعد الدين هو جزاء أخروي أحيانا ينفذ على المخالف في الآخرة ، بينما الجزاء على مخالفة قواعد القانون جزاء دنيوي تنفذه السلطة العامة.

كما تختلف قواعد الدين عن قواعد القانون ، فالأولى مصدرها سماوي عن الله سبحانه وتعالى أما الأخرى فربي وضعية لا من صنع البشر وفي الأخير وعلى الرغم من الإختلافات المذكورة فإن فقهاء القانون استمدوا الكثير من القواعد

القانونية من الديانات السماوية



ب - علاقة القانون بعلم الاجتماع :

تتمثل علاقة القانون بعلم الاجتماع في أن الأول يعتمد على الظواهر الاجتماعية وسلبياتها على المجتمع والبحث لها عن حلول عبر قواعد قانونية كفيلة بمعالجتها.

ج - علاقة القانون بالتاريخ.

من خلال التاريخ يمكن التعرف على الأنظمة القانونية الله السابقة ومعرفة مدى نجاحها والإستفادة من التجارب القانونية القديمة من ما يساعد في خلق قواعد قانونية جديدة قابلة

للتطبيق على الواقع.

د علاقة القانون بعلم الإقتصاد :

ينظم القانون العلاقات المالية وتختلف صباغة وتنظيم القواعد القانونية حسب المذهب الإقتصادي السائد في البلد كما ينظم العلاقات الإقتصادية بين مول الدول من جهة والدول والشركات الأجنبية من جهة أخرى بالإضافة إلى ذلك يقوم القانون بحماية الإختراعات المختلفة عن طريق قوانين

حماية الملكية الفكرية.

ه - علاقة القانون بالفلسفة.

القانون هو استجابة حتمية لتراكمات من التنظير الكلمة الفلسفي والعديد المحاولات من أجل الإنتقال بالأفراد من وضع الهمجية إلى التحضر، فالتأصيل النظري لنشأة مفهوم الدولة ونضح الفطرة الدستورية والقانونية يرجع الأفكار الفلاسفة وتصوراتهم ، وتحديد رواد فلسفة اليونان وإسهامات فلاسفة العصور اللاحقة ، كما أن أفكار الفلاسفة تحدد خطوط التماس بين القوة الوعد والعقل ، وهم أقرب إلى فهم ماهية الحق والعدالة الديمقراطية وهي مضمين يسعى القانون إلى تجسيد

المبحث الثاني: خصائص القاعدة القانونية

تتميز القاعدة القانونية بمجموعة من الخصائص ستحاول التطرق إليها بشكل مختصر عبر المطالب التالية:

المطلب الأول: قاعدة عامة ومجردة

يقصد بعموم القاعدة القانونية، أنها تطبق على جميع الأشخاص الذين تتوافر فيهم شروط تطبيقها، وعلى كل الوقائع التي تتوافر فيها الشروط الواردة بها.

لعمومية القاعدة بالنسبة للأشخاص تعنى أن القاعدة تنطبق عليهم بصفاتها لا بذواتهم . وبالنسبة للوقائع فإنها. تطبق عليهم

بشروطها وأوصافها لا بنواتها .

مثال ذلك : نص المادة الأولى من القانون 2005/015 الخاص بالحماية الجنائية للطفل في موريتانيا التي تنص علي أن كل من لم يبلغ سن الثامنة عشر فهو طفل مما يعني أن القانون يخاطب الأطفال القصر الذين لم يبلغوا من الثامنة عشر، فهذا النص يتضمن قاعدة عامة حيث ينطبق على كل شخص لم يبلغ ثمانية عشر سنة

أما إذا ما وجه الخطاب إلى شخص بذاتها فإنه يفقد صفة العمومية ولا يكون قاعدة قانونية إنما أمرا فرديا ... لذلك لا يعتبر قاعد قانونية القرار الصادر بتعيين موظف أو نقله أو عزله، وكذلك الحكم الصادر بتوقيع عقوبة على شخص ارتكب جريمة.

ولا يشترط حتى تصبح القاعدة عامة أن تطبق على جميع أفراد المجتمع، فهناك قواعد قانونية لا تطبق إلى على فئة معينة من الأشخاص دون أن تفقد عموميتها، مثال ذلك: قانون المحاماة لا يطبق إلا على من يمارسون هذه المهنة .

بل إنه في بعض الأحيان قد تخاطب القاعدة القانونية شخصا واحدا دون أن تفقد عموميتها، مثال ذلك القاعدة التي تحدد اختصاصات رئيس الجمهورية أو اختصاصات رئيس مجلس البرلمان كل ذلك مشروط بأن يكون خطاب القاعدة للشخص بصفته وليس بذاته.



كذلك لا يتنافى مع صفة العمومية أن تطبيق القاعد القانونية على جزء معين من إقليم الدولة، فلا يتشترط لكي تكون القاعدة عامة أن تطبق على كل إقليم الدولة، مثال ذلك القواعد التي تطبق في حظر التجول في جزء من إقليم الدولة دون آخر.

ولا يتعارض مع عمومية القاعدة القانونية أن تطبق لفترة محددة أو غير محددة من ، لذلك فالقوانين المؤقتة مثل قوانين الطوارئ تتوافر فيها صفة العمومية، إذ إنها تطبق على كل شخص أو واقعة توافرت فيها شروط تطبيقها.

أما تجريد القاعدة القانونية فمعناه أنها لا تنشئ مركزا أو وضعاً متعلقاً بشخص معين أو بواقعة معينة، بل هي تتحدث عن الشخص بصفته والواقعة بشروطها، فتجريد القاعدة القانونية عند نشأتها يؤدي إلى عموميتها عند

التطبيق، مثل القاعدة التي تحدد سلطات واختصاصات رئيس الجمهورية، تعتبر قاعدة عامة ومجردة لأنها لا تخاطب شخص بذاته وإنما تنظم المركز القانوني الرئيس الجمهورية

والهدف من جعل القاعدة القانونية عامة ومجردة، هو تحقيق المساواة بين أفراد المجتمع في الحقوق والواجبات. أمام القانون ليسود الاستقرار والنظام في المجتمع، ويشعر الجميع بعدالة القانون.



و وصف القاعدة القانونية بأنها مجردة لا يعني أن التجريد صفة مستقلة، فالعموم والتجريد صفتان متلازمتان أي وجهان لصفة واحدة، فالقاعدة القانونية تكون عامة عند التطبيق ومجردة عند النشأة

المطلب الثاني: قاعدة اجتماعية

القانون ظاهرة اجتماعية، إذ أنه طالما وجد المجتمع وجد معه القانون، فالقانون يفترض وجود المجتمع فلا يوجد قانون بلا مجتمع، حيث تهدف القاعدة القانونية إلى تنظيم علاقات الأفراد الاجتماعية

وقد ترتب على كون القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية مفادها اختلاف القواعد القانونية من مجتمع إلى آخر. وفي نفس المجتمع من فترة زمنية إلى فترة أخرى، فالقانون يختلف باختلاف المكان والزمان ذلك لأنه يحكم العلاقات الاجتماعية الناشئة بين الأفراد.

المطلب الثالث: القاعدة القانونية قاعدة سلوكية

القانون ينظم سلوك الأفراد في المجتمع ويوجه سلوكهم وجهة معينة فالقاعدة قد تفرض عليهم سلوكا معيناً أو تنهاهم عن آخر، فمثلاً قد يحرم القانون على الأفراد ارتكاب الجرائم، كالقتل والسرقه والنصب وخيانة الأمانة، وغيرها من الجرائم، وقد يجرم

الأفراد بسلوك معين مثل الوفاء بالديون، والوفاء بالعهود.

فالقاعدة القانونية بهذا المعنى هي قاعدة تقويمية) لأنها تهدف إلى تقويم سلوك الأفراد بما يتناسب مع ما يجب أن يكون عليه وفقا لما يراه المشرع والقانون عند تنظيمه لسلوك الأفراد لا يتضمن إلا نوعا واحدا من العلاقات علاقة الفرد بغيره، أما علاقته بخالقه أو واجبه نحو نفسه فقد ترك الاهتمام بها لقواعد الدين والأخلاق.

وقد ترتب على كون القاعدة القانونية قاعدة سلوك أنها لا تهتم إلا بالسلوك الخارجي للإنسان وبالتالي لا تدخل في اعتبارها النيات والدوافع النفسية التي تظل في نفس صاحبها ما دامت لا تخرج إلى حيز الوجود وتتخذ مظهرا خارجيا فالنوايا الخفية، مهما انطوت على فعل الخير أو الشر، تكون بمنأى عن القانون.

إلا أن هذا لا يعني أن القانون لا يعتد بالنيات الكامنة بالنفس تماما، فهو لا يعتد بها لذاتها، بل يدخلها في الاعتبار، إذا صاحبت السلوك الخارجي، وكانت ذات صلة به، مثال ذلك: لو ارتكب شخص جريمة قتل مع سبق الإصرار. فإنه يكون مرتكبا جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار وعقوبتها الإعدام، في حين أن جريمة القتل البسيط المجرد من أي نية عقوبتها الأشغال الشاقة المطلب الرابع: قاعدة ملزمة ومصحوبة بجزاء



يقصد بالزامية القاعدة القانونية، أن الأفراد ملزمون باتباعها

فهم ليسوا أحرارا في الخضوع لها أو مخالفتها.

وإنما يتعين عليهم الالتزام بمضمونها، إذ إنها لا توجه لهم على سبيل النصح أو الإرشاد، وصفة الإلزام في القاعدة القانونية تعطيها قوة وتضمن احترام الأفراد لها وإلا تعرضوا لتوقيع الجزاء عليهم نتيجة مخالفتها عن طريق السلطة العامة، وهذه الصفة هي التي تميز القاعدة القانونية عن غيرها من القواعد الاجتماعية الأخرى.

و يترتب على إلزامية القاعدة القانونية، أن تكون مصحوبة بجزاء تنفذه السلطة العامة على من يخالفها، حيث إن الجزاء هو الضمان لكفالة احترام القاعدة، فبدونه تصبح مجرد قاعدة من قواعد السلوك التي لا تتمتع بصفة الإلزام

و الجزاء تنفذه السلطة العامة جبرا على كل من يخالف القاعدة القانونية، فلا يجوز الأفراد أن ينتقموا بأنفسهم ممن خالف القانون، وإنما يتعين عليهم اللجوء إلى السلطة العامة، التي تتولى تنفيذه نيابة عنهم.

و يعرف الجزاء بأنه رد الفعل الذي يترتب على مخالفة القاعدة القانونية وتنفذه السلطة العامة في المجتمع على المخالف أو بمعنى آخر هو الأثر المترتب على كون القاعد القانونية قاعدة ملزمة، ومن خلال النقاط التالية سنتعرف على خصائصه

أولاً: خصائص الجزاء

يتميز الجزاء بمجموعة من الخصائص تتمثل في :

1 - للجزاء طابع مادي بمعنى أن له طابعا محسوسا يلمسه الأفراد ويشعرون به ، حيث إنه قد يصيب الشخص في جسده كعقوبة الإعدام. وقد يصيبه في حريته مثل عقوبة السجن أو الأشغال الشاقة بنوعيتها أو الحبس . وقد يصيبه في ماله كعقوبة الغرامة أو المصادرة . وبالتالي يستبعد الجزاء المعنوي من نطاق الجزاء المصاحب للقاعد القانونية مثل الاستنكار أو تأنيب

الضمير

2 - الجزاء فوري غير مؤجل، حيث يطبق فور ثبوت وقوع المخالفة بعكس الجزاء في القواعد الأخرى مثل قواعد الدين التي يكون فيها الجزاء أحيانا مؤجلا إلى يوم القيامة.

- الجزاء منصوص عليه في القانون، والحكمة من ذلك إتاحة الفرصة للجميع للعلم به وحتى يكونوا على بينة منه، ويمثل ذلك ضمانا هامة في سبيل المحافظة على حقوق الأفراد وحياتهم إذ يكون الجزاء معلوما لهم سلفا، وقد حرصت كل الدساتير على تأكيد هذا المبدأ إذ أن العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع العقوبة إلا يحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون. السلطات العامة لها، فلا يترك للأفراد أمر تنفيذه تنفيذه يكون بواسطة



المختصة، وذلك لأن الدولة هي المختصة بكفالة احترام القانون
عن طريق

ثانيا: صور الجزاء

تتعدد صور الجزاء وتختلف بتعدد فروع القانون المختلفة، إذ
لكل فرع من فروع القانون جزاءات خاصة به، و تقتصر دراستنا
على أهم صورته ، بحيث تعطى فكرة مبسطة عن الجزاء الجنائي
المدني الإداري وذلك على النحو التالي:

(1) الجزاء الجنائي: هو أشد أنواع الجزاءات التي توقع بسبب
مخالفة قاعدة من قواعد القانون الجنائي، حيث إن هذا القانون
يحدد الجرائم والعقوبات والإجراءات التي تتبع لضبط المتهم
والتحقيق معه وتحريك الدعوى الجنائية ضده وتوقيع العقوبة
عليه وتنفيذها.

و الحكمة من التشديد أن هذه القواعد تهدف إلى تحقيق
مصلحة عامة تتمثل في حماية أمن المجتمع وردع الكل عن
ارتكاب فعل بعد جريمة وفقا لقواعد هذا القانون

ويتدرج الجزاء الجنائي بحسب جسامة الفعل المرتكب وخطورة
الجانبي ونوع الجريمة.

لذلك نجد أن هناك تقسيما ثلاثيا للجرائم هو على النحو التالي:



الأشغال الشاقة المؤقتة، السجن). الجنايات وهي أشد أنواع الجرائم، ويعاقب فاعلها بإحدى العقوبات الآتية: الإعدام الأشغال الشاقة المؤبدة.

الجنح وهي جرائم أخف من الجنايات، وتعاقب فاعلها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين).

المخالفات: هي أخف أنواع الجرائم، ويعاقب فاعلها (الغرامة) على أساس أنها جرائم أقل خطورة على المجتمع.

والجرائم الجنائي على هذا النحو قد يصيب الشخص في جسمه (كالإعدام) أو في حريته يسلمها كالأشغال الشاقة بنوعيتها، أو السجن، أو الحبس) أو في ماله (كالغرامة) وهذه الجزاءات تسمى بالجزاءات الجنائية الأصلية، وهناك نوع آخر من الجزاءات أو العقوبات تعرف باسم (العقوبات التبعية) كالعزل من الوظيفة العامة أو مصادرة الأموال أو الوضع تحت مراقبة الشرطة.

(ب) - الجزاء المدني:

الجزاء المدني هو الجزاء الذي يترتب على مخالفة قاعدة تحمي مصلحة خاصة أو حقا خاصا ويتخذ عدة صور تتمثل التنفيذ العيني، التعويض، والغرامة التهديدية).



التنفيذ العيني: يقصد بالتنفيذ العيني إجبار المدين على تنفيذ ما التزم به ، فمثلا إذا لم يقم البائع بتسليم الشئ المبيع إلى المشتري وفقا للبيع المبرم بينهما ، جاز للمشتري استصدار حكم من المحكمة يجبر البائع على هذا التسليم ويسمى التنفيذ هنا بالتنفيذ العيني لأنه تنفيذ لذات الالتزام به المدين .

التعويض التعويضي هو إلزام المسئول عن اضرار بدفع مبلغ من النقود للمتضرر يعادل قيمة الضرر الذي أصابه، والتعويض قد يكون جزاء مباشرا كما لو ارتكب شخص خطأ سبب ضررا للغير فإنه يلتزم بدفع تعويض، وقد البديل عن التنفيذ العيني وهو التعويض ويسمى بالتنفيذ بمقابل. يكون غير مباشر في حالة ما إذا كان التنفيذ الجبري للالتزام غير ممكن أو مستحيلا، ففي هذه الحالة يتم اللجوء إلى

وقد يكون التعويض جزاء مكمل للجزاء الأصلي، حيث يمكن الحكم على المدين بالتنفيذ العيني لالتزامه ، والزامه بدفع تعويض عن تأخره في التنفيذ إلى الدائن إذا كان الأخير قد أصابه ضرر من جراء هذا التأخير .

(ج) - الجزاء الإداري

هو جزاء يقع على موظفي الدولة والعاملين بها من جانب السلطات الإدارية عند ارتكابهم مخالفات إدارية تخالف العمل الوظيفي، ويختلف الجزاء باختلاف نوع المخالفة



المرتتبة، ودرجة الموظف الوظيفية بحيث يتدرج. على حسب
جسامة الفعل المرتكب من جانب الموظف، ومن أمثلة الجزاءات
الإدارية الحرمان من الترقية، الخصم من

المرتب، الفصل من الوظيفة حيث يمثل الأخير أشد أنواع
الجزاءات الإدارية.

(د) - الجزاء الدولي:

هو الجزاء الذي يترتب على انتهاك قاعدة من قواعد القانون
الدولي، وقد أشارت كل من المادتين (41) و(43) من ميثاق
الأمم المتحدة إلى بعض صور هذا الجزاء، حيث نصت المادة
(41) على أنه المجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من
التدابير التي لا تتطلب استخدام القوة المسلحة لتنفيذ قراراته،
وله أن يطلب إلى أعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير،
ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية
والمواصلات الحديثة والبحرية والجوية والبريدية واللاسلكية
وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئيا أو كليا أو قطع
العلاقات الدبلوماسية.

أما المادة 43 من الميثاق فقد نصت على أنه يتعهد جميع أعضاء
الأمم المتحدة في سبيل المساهمة في حفظ السلم والأمن
الدولي أن يضعوا تحت تصرف مجلس الأمن بناء على
وطبقا للاتفاق أو اتفاقات خاصة ما يلزم من القوات المسلحة



والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدولي ومن ذلك حق المرور

